

1500367-41.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500367-41.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-41.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABIMAEI WINÍCIUS FORTUNATO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ABIMAEI WINÍCIUS FORTUNATO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 09 de fevereiro de 2021, às 11h00, na Rua Santa Helena, nº 83, Carapicuíba, trazia consigo, mantinha em depósito e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 236 (duzentas e trinta e seis) porções de cocaína e 120 (cento e vinte) frascos contendo lança perfume; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o

fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2021 (fls. 54). O acusado foi citado (fls. 134) e ofertou resposta escrita.

Nesta data foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima e regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls.116/118.

Igualmente a autoria.

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Narrou que estava traficando no local. Fazia pouco tempo. Está arrependido. Tem 20 anos e está trabalhando como ajudante geral.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, os policiais civis Márcio e Francisco, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial. Disseram que no dia receberam uma informação que no local dos fatos- conhecido como ponto de trafico - pessoas estariam livremente vendendo drogas. Que diante da informação acima, se dirigiram para o local. O acusado foi avistado e tentou empreender fuga para uma viela. Ele portava uma sacola contendo entorpecentes - que foi arremessada em cima de uma casa durante a fuga. O acusado foi alcançado e detido. Revistado, a quantia de R\$80,00 foi localizada com ele. A sacola foi recuperada e no seu interior haviam drogas distintas. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores. Abimael, informalmente, confessou os fatos.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar, nesta etapa, a atenuante da confissão e da menoridade de 21 anos (data de nascimento 19/06/2002), já que a pena se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, cabível a aplicação do redutor. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 20 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos (abril de 2021), não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Assim, considerando a quantidade de drogas, a redução deverá ser em seu patamar intermediário (1/2), passando para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU ABIMAEI WINÍCIUS FORTUNATO DA SILVA, RG: 56437592, nascido em 19/06/2002, filho de JOSELMA MARIA DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade - sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União (fls. 12).

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA